PROCESSO N. 0804111-63.2023.8.10.0024

CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: WILSON XAVIER DA SILVA

REU: MUNICIPIO DE BACABAL

S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação Cominatória na qual o autor nominado em epígrafe pretende compelir o Município de Bacabal a fornecer medicamento em seu favor.

Em síntese, na exordial ID 93890291, foi noticiado que sofre de doença pulmonar com substrato anátomo-funcional de natureza fixa (CID 10 J44.9 - DPOC), razão pela qual necessita do fármaco **Alenia 12/400.**

Pelo despacho ID 94072144 foi solicitado o parecer técnico do NatJus.

Juntada a nota técnica desfavorável no ID 94489352.

Contestação do município lançada no ID 98727482.

Réplica ID 99535009.

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas quais pretendiam produzir, o município se manifestou conforme ID 107381071, ao passo que não houve manifestação do autor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão formulada nos autos consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na **Constituição Federal**, conforme previsto em seu **art. 196**, *in verbis*:

> A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesta esteira, a Lei Federal 8.080/90 – Lei do SUS - dispõe:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício.

No caso dos autos, para fins de subsidiar o julgamento, foi solicitada via NatJus a análise técnica a respeito da patologia e da necessidade do medicamento/insumo solicitado.

O parecer técnico foi desfavorável à pretensão da parte autora.

Desse modo, a improcedência do pedido é medida de rigor, já que a necessidade da medicação referida na inicial restou afastada pela equipe do NatJus.

A análise nota desfavorável emitida pelo parecer do NatJus reflete um embasamento técnico especializado sobre a matéria em questão. Conforme alicerçado na legislação pertinente, a análise técnica tem um peso significativo na tomada de decisões desta natureza.

O NatJus é um suporte técnico do Poder Judiciário que oferece notas e respostas embasadas cientificamente para ajudar na análise de questões relacionadas a procedimentos médicos e fornecimento de remédios. Esse projeto, ligado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visa criar núcleos similares vinculados aos tribunais para oferecer esse tipo de suporte técnico.

Nesse sentido, outros tribunais pátrios:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento. Tratamento de fibrose pulmonar idiopática. PRELIMINARES. Competência da Justiça Estadual configurada. Solidariedade entre os entes federativos para as ações de saúde. Inteligência da tese fixada no Tema 793 de Repercussão Geral. Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo. MÉRITO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. Fumus boni iuris não demonstrado. Reiteradas Notas Técnicas do NATJUS deste Eg. Tribunal que foram desfavoráveis ao fornecimento do medicamento em

situações análogas. Relatório da CONITEC que demonstra perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e descontinuações, o que poderia agravar o quadro de saúde do paciente, em vez de melhorá-lo. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido."(TJSP; Agravo de Instrumento3001653-54.2021.8.26.0000; Relator(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Embu das Artes - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE TUTELA ANTECIPADA. Fornecimento do medicamento 'OFEV 150 mg' (também conhecido como 'Nintedanibe 150mg') a paciente portador de Fibrose Pulmonar Idiopática. Decisão de primeiro grau que indeferiu a medida de urgência. 1. Grave notícia acerca da multiplicidade de ações ajuizadas, seguindo o mesmo padrão repetitivo, para obrigar o ESTADO DE SÃO PAULO ao fornecimento de medicamentos não fornecidos pelo SUS com alto custo e diagnósticos similares, sempre ajuizadas embasada em laudo médico subscrito pelo doutor JOSÉ LUIZ IUNES FILHO, vinculado ao INSTITUTO RESPIRE. 2. Hipótese dos autos em que, ademais, parecer enviado em consulta ao Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT-Jus) realizada pelo preclaro juiz da causa, apontou que a utilização do medicamento Nintedanibe 150mg não é recomendada para tratamento de 'fibrose pulmonaridiopática', ante a existência de tratamentos com mais eficácia e menor custo. 3. Decisão mantida. Recurso não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2075238-59.2021.8.26.0000; Relator (a):Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021).

Com esse entendimento e convencimento, **julgo improcedentes** os pedidos formulados na inicial**.**

Condeno a requerente nas despesas decorrentes da sucumbência, isto é, custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Considerando que este litiga sob o pálio da gratuidade, tal condenação fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Bacabal/MA, documento datado e assinado eletronicamente.

JOÃO PAULO MELLO

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **JOAO PAULO MELLO**
08/01/2024 19:40:49
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

24010819404954100000101820946

IMPRIMIR GERAR PDF